

LEGÍTIMA DEFESA II

ESPÉCIES DE LEGÍTIMA DEFESA

- **Legítima defesa própria e legítima defesa de terceiro**

Própria: o autor visa proteger bem jurídico próprio.

De terceiro: o autor visa proteger bem jurídico alheio.

- **Legítima defesa agressiva e legítima defesa defensiva**

ATENÇÃO

Os conceitos de estado de necessidade agressivo/defensivo e legítima defesa agressiva/defensiva são bem diferentes! Lembre: no estado de necessidade agressivo, para salvar de perigo atual, o agente acaba atingindo bem jurídico de terceiro; no estado de necessidade defensivo, por outro lado, o bem jurídico atingido é da própria pessoa que criou a situação de perigo.

Agressiva ou ativa: para proteger bem jurídico agredido, a reação configura um fato previsto em lei como infração penal.

Defensiva ou passiva: para proteger bem jurídico agredido, a reação apenas impede a agressão, sem praticar um fato típico.



5m

- **Legítima defesa real e legítima defesa putativa**

Enquanto a legítima defesa real exclui a ilicitude, a legítima defesa putativa exclui ou a culpabilidade, ou o fato típico, a depender da situação.

Descriminantes putativas

Art. 20. § 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

ANOTAÇÕES

- **Legítima defesa recíproca**

~~Legítima defesa real vs legítima defesa real~~



→ Não é possível, pois, para que haja legítima defesa real, é necessário que a agressão seja injusta (alguém que agride acobertado pela legítima defesa não pratica agressão injusta).

- **Legítima defesa sucessiva**

A pratica agressões injustas contra B, o qual se defende legitimamente. Entretanto, B passa a agir com excesso, de forma que A pode se defender legitimamente do excesso.

- **Legítima defesa subjetiva (ou excessiva)**

Legítima defesa inicia real, mas depois passa a ser putativa e pratica excesso. Não responde pelo excesso, por ter natureza accidental. Todavia, quem sofre o excesso pode se defender legitimamente.



Exemplo: policial chega em casa e, no momento em que está prestes a abrir o portão, chega um assaltante com uma arma de fogo. O policial, então, saca sua arma e efetua disparos contra o assaltante. Este, alvejado, cai ao chão, cessando a agressão. Sabendo que iria morrer, logo em seguida o assaltante saca seu isqueiro, para fumar um último cigarro. Neste momento, o policial, pensando que o isqueiro era outra arma, atira novamente e mata o assaltante.

- **Legítima defesa e erro na execução**

Erro na execução

Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.



Vamos supor que B agride A e, diante da agressão, A age em legítima defesa. Ocorre que A erra na execução da legítima defesa, e acerta uma faca contra C, vindo este a falecer. Neste caso, tem-se a combinação dos artigos 25 e 73 do CP.

ANOTAÇÕES

- **Legítima defesa da honra**

- Infidelidade conjugal: não há que se falar em legítima defesa da honra diante de infidelidade conjugal.
- Honra pessoal: possibilidade de legítima defesa. Há doutrinadores que afirmam haver a possibilidade de legítima defesa da honra por meio de vias de fato.

- **Legítima defesa real vs estado de necessidade**

É possível legítima defesa contra alguém que esteja em estado de necessidade?

Não. Se alguém está agindo em estado de necessidade (ou qualquer outra excludente de ilicitude), não está praticando uma agressão injusta.

- **Cabe legítima defesa real diante de uma legítima defesa putativa?**

Sim, pois a legítima defesa putativa, apesar de não ser punida (art. 20, §1º, CP), é uma agressão injusta.

- **Cabe legítima defesa recíproca putativa?**

Sim, pois ambos estão na iminência da prática de uma agressão injusta um contra o outro.

- **Legítima defesa real vs excludente de culpabilidade**

É possível agir em legítima defesa contra um agente que pratica agressão sem culpabilidade?

Sim. Pois quem age acobertado por uma excludente de culpabilidade está praticando uma agressão injusta contra a vítima.

Imagine que A diga para B que, se este não matar C, A matará toda a família de B. B é um agente sem culpabilidade, pois está agindo sob coação (sob a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa). Nesta situação, C poderá defender-se, matando B no caso de haver injusta agressão por parte de B.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES



25m



30m